珠海高新区珠海市裕广源装饰建材有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查报告

珠海高新区珠海市裕广源装饰建材有限公司

“12·13”一般高处坠落事故调查组

2024年3月4日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关企业情况.....2

（二）涉事装修项目情况.....3

（三）事故相关人员情况.....3

二、事故发生经过和应急处置情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置情况.....4

三、人员伤亡和经济损失情况.....5

（一）伤亡人员情况.....5

（二）直接经济损失.....5

四、事故原因和事故性质.....5

（一）直接原因.....5

（二）间接原因.....6

五、事故性质.....6

六、事故相关单位存在问题.....6

七、事故责任认定以及处理建议.....7

（一）免于追究责任人员.....7

（二）对事故单位和个人的处理建议.....7

八、事故整改和防范措施.....9

珠海高新区珠海市裕广源装饰建材有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查报告

2023年12月13日14时许，珠海市裕广源装饰建材有限公司在格力海岸*期*栋别墅*房装修工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，12月15日，成立了由高新区管委会、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、金鼎派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的珠海高新区珠海市裕广源装饰建材有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、调查询问和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下:

经调查认定，珠海高新区珠海市裕广源装饰建材有限公司“12·13”高处坠落事故是一起施工单位现场安全防范措施不到

位，施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关企业情况

1.珠海市裕广源装饰建材有限公司[1]（以下简称“珠海裕广源公司”）。统一社会信用代码：91440400MA51901J8Y；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：颜艳。成立日期：2018年1月16日。项目负责人：汤**。

2.珠海市斗门区艺阳玻璃店[2]（以下简称“艺阳玻璃店”）。统一社会信用代码：92440403MACBKFWW4D；公司类型：个体工商户；经营者：叶**；成立日期：2023年3月17日。

3.珠海格力地产物业服务股份有限公司[3]（以下简称“格力

---

[1] 行业：建筑装饰业。经营范围：商事主体的经营范围由章程规定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。珠海裕广源公司公司章程第六条：“公司经营范围：一般项目:建筑装饰材料销售:五金产品批发:五金产品零售:安全技术防范系统设计施工服务;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”

[2] 行业：建材及化工产品批发。经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

[3] 行业：物业管理。经营范围：一般项目：物业管理；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；餐饮管理；外卖递送服务；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；家政服务；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；花卉绿植租借与代管理；名胜风景区管理；房地产经纪；住房租赁；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；礼仪服务；广告发布；软件开发；软件销售；日用百货销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；其他文化艺术经纪代理；体育中介代理服务；组织文化艺术交流活动；海洋环境服务；海洋服务；销售代理；停车场服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；建筑物清洁服务；林业产品销售；花卉种植；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；园区管理服务；市政设施管理；商务代理代办服务；养生保健服务（非医疗）；家具安装和维修服务；广告设计、代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；通用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；消防器材销售；旅游开发项目策划咨询；摄像及视频制作服务；日用家电零售；家具销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；制冷、空调设备销售；办公服务；机械设备租赁；建筑材料销售；酒店管理。(除依法须

物业公司”）。统一社会信用代码：91440400684458994L；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；法定代表人：陈轶峰。成立日期：2009年2月13日。

（二）涉事装修项目情况

事故发生于高新区唐家湾镇半岛二路格力海岸*期*栋*房，业主杨**将该房的装修事宜口头委托由廖**负责，廖**2023年5月30日向格力物业公司提交《二次装修申请表》，2023年6月1日格力物业公司审核同意施工。2023年9月16日，廖**和珠海裕广源公司签订《工程承包合同》；承包价格87717元，承包建设内容主要包括：格力海岸*期*栋*房阳光房，铝合金门窗、纱门、纱窗包工包料等工程内容，合同约定由珠海裕广源公司承担施工过程中全部的安全事故责任。珠海裕广源公司12月8日与艺阳玻璃店经营人叶**签订《工程承包协议》，约定由叶**负责安装位于负一层顶部的雨棚采光玻璃，协议约定安全管理责任事项。叶**口头雇佣包括黎**（死者）在内3名工人于12月11日进场开始施工。

（三）事故相关人员情况

1.杨**，女，汉族，广东**人，涉事房屋业主。

2.廖**，男，汉族，广东**人，受杨**委托负责处理房屋装修事宜。

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；建设工程施工；出入境检疫处理；城市生活垃圾经营性服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；生活美容服务；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；高危险性体育运动（游泳）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.汤**，男，汉族，湖北**人，珠海裕广源公司实控人、项目负责人。

4.叶**，男，汉族，广东**人，艺阳玻璃店经营人。

5.黎**，男，汉族，广东****人，装修工人，未与叶**和汤**签订劳动合同，叶**与其口头约定300元一天负责玻璃安装工作。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

12月13日13时40分许，叶**与黎**两人一起到达涉事房屋进行雨棚采光玻璃安装工程收尾工作（雨棚采光玻璃共24块，此时已安装23块，还有一块没安装，留有一65cm×88cm的洞口，洞口至负一层地面高度3.2m），叶**前往另一雨棚检查，黎**登上涉事雨棚采光玻璃顶用鼓风机打扫卫生。14时许叶**听到黎**“啊”的叫声，鼓风机工作声音停止，随即去查看，发现黎**从雨棚玻璃洞口坠落至负一层地面已昏迷，随后拨打120和汤**电话，并联系物业，要求物业派人协助。14时30分许120到达，叶**陪同将黎**送到中大五院救治。12月27日11时许，黎**经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

14时许叶**拨打120急救电话；

14时30分许120到场将黎**送院救治；

15时许叶**拨打110；

15 时 40 分许，110 找叶**了解情况并现场调查取证;

17 时 50 分许，110 将事故信息报区值班室;

18 时 10 分许，区应急指挥中心接区值班室事故通报；值班人员迅速启动应急预案，到事故现场调查核实情况、协调处理善后事宜并按要求报送事故信息。

接报事故后，医疗、公安、应急等应急救援力量响应迅速，及时进行处置，未发生衍生事故，信息报送及时，经评估，本次事故应急处置符合相关规定。

三、人员伤亡和经济损失情况

（一）伤亡人员情况

12 月 13 日 14 时许，黎**在进行玻璃清洁时发生高处坠落事故受伤，由 120 送中大五院救治；12 月 27 日经抢救无效死亡。根据《死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为脑功能衰竭。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），此起事故死者家属尚未与珠海裕广源公司及业主等签订协议，暂未确定协议金额。黎**的救治费用为 144904.11 元。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

施工作业区域玻璃雨棚洞口未设置临边防护设施，施工作业人员黎**未佩戴安全帽、未系安全绳等防护措施，进行玻璃安装清洁工作时从洞口坠落至负一层地面受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.珠海裕广源公司未取得相关建筑业企业资质证书而承包房屋装修工程，未对雇佣人员进行安全生产教育和培训；未及时采取有效管理措施消除玻璃雨棚洞口安全风险隐患，未监督作业人员佩戴安全护具。

2.杨**作为房屋业主，委托廖**作为装修工程发包人，没有认真核查企业从业资质，将装修工程发包给不具备相应资质的珠海裕广源公司。

3.叶**作为涉事项目玻璃雨棚安装的负责人，对现场施工安全所必需的安全生产资金投入不足，致使施工场地安全生产条件保障不充分。

五、事故性质

经调查认定，珠海高新区珠海市裕广源装饰建材有限公司“12·13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位存在问题

（一）珠海裕广源公司

根据《住宅室内装饰装修管理办法》第十一条：“装饰装修企业从事住宅室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。”和第二十二条：“承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证

书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”，经核查，珠海裕广源公司未取得相关建筑业企业资质证书而承包房屋装修工程，未经发包方同意私自将雨棚玻璃安装工程进行分包，未对作业人员进行安全生产教育和培训；未及时采取有效措施消除玻璃雨棚洞口安全风险隐患，未监督作业人员佩戴安全护具。

（二）格力物业公司

作为格力海岸三期*栋别墅*房的物业管理单位，在接到业主家装申报后，按规定办理了相关备案登记手续，将禁止行为和注意事项告知装修人并进行定期巡查，有对业主和施工单位违章装修行为督促制止，但未发现廖**将部分装修项目发包给未取得资质的珠海裕广源公司的情况[4]，监管工作不到位。

七、事故责任认定以及处理建议

（一）免于追究责任人员

黎**，安全意识淡薄，明知雨棚玻璃上有空洞，未采取佩戴安全帽和系安全绳等防护措施，即进行玻璃安装清洁工作，从空洞处坠落至负一层地面受伤，经抢救无效死亡，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故单位和个人的处理建议

1.珠海裕广源公司，作为合同约定安全生产责任承担单位，

[4]《物业管理条例》第四十五条：对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并及时向有关行政管理部门报告。有关行政管理部门在接到物业服务企业的报告后，应当依法对违法行为予以制止或者依法处理。

未取得建筑业企业资质证书而承包房屋装修工程，未经发包方同意私自将雨棚玻璃安装工程进行分包，未对作业人员进行安全生产教育和培训；未及时采取有效措施消除玻璃雨棚洞口安全风险隐患，未设置临边防护，未监督作业人员佩戴安全护具，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对珠海裕广源公司进行立案调查，追究其事故责任。

2.格力物业公司，未发现廖**将部分装修项目发包给未取得资质的珠海裕广源公司的情况，监管工作不到位，建议由区住房城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对格力物业公司进行处理。

3.**汤**，**作为珠海裕广源公司实控人和该项目负责人，未及时排查消除玻璃雨棚洞口安全隐患，未设置临边防护，未监督作业人员佩戴安全护具，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对汤**进行立案调查，追究其事故责任。

4.叶，**作为黎**的雇佣人和现场实际管理人，未保证安全生产所必需的资金投入，施工现场不具备相应安全生产条件，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对叶**进行立案调查，追究其事故责任。

5.杨，**作为业主，通过委托代理人将房屋装修工程发包给不具备相应装修装饰资质的珠海裕广源公司，建议由区建设行政

部门依据《住宅室内装饰装修管理办法》等法规依法给予处理。

八、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，生产经营过程中安全管理存在的不漏洞，部分作业人员安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，提出整改和防范措施如下:

（一）进一步提高安全生产责任意识

全区各相关单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，将安全理念意识贯穿到生产经营管理和各项社会管理活动的全过程，从根本上提高科学发展、安全发展水平，切实维护人民群众生产生命财产安全。

（二）进一步落实主体责任和监管责任

物业管理等属地管理部门企业要切实落实监督责任加强园区、小区装修装饰工程日常管理工作，严格督促施工单位落实安全生产主体责任，强化巡查排查，发现问题及时制止并及时向相关职能部门报告，不具备装修资质的装修工程要立即停工整顿。

并通过宣传教育的方式提高施工单位和居民的安全意识。选取典型装饰装修事故案例，进行深入剖析和宣传，让相关人员了解事故发生的原因、后果以及预防措施，警醒教育相关单位人员，防患于未然。

各负有安全生产监督管理职责的部门要认真吸取本次事故

的教训，举一反三排查监管漏洞，严格落实对相关行业领域的安全生产监管责任，强化事故防范措施，规范行业领域安全生产秩序，切实维护全区安全生产形势稳定。